



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 בנובמבר 2024

1803

י' בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה-2024 38

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה-2024

1. תיקון סעיף 1266 בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹, בסעיף 1266(יא), בהגדרה "התקופה הקובעת", במקום "שנה" יבוא "שנתיים".

ד ב ר י ה ס ב ר

שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, ובמסגרתו התווסף סעיף 1266 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק). סעיף 1266 לחוק מסמך את שר הפנים, כהוראת שעה למשך שנה, לתת צו בעבור הקמת יחידות דיור ומבני ציבור, בעבור תושבי היישובים המפונים, בפטור מתוכנית ומהיתר, תוך קביעת כללים ותנאים להפעלת סמכות זו, כמפורט בסעיף.

במהלך החודשים שחלפו מאז התווסף סעיף 1266 לחוק, פורסמו 3 צווים להסדרת מתחמי מגורים לתושבים שפוננו מיישובי חבל התקומה. כעת מינהלת תקומה עומדת לפני שלב נוסף של קידום ומימוש מתווה השיקום ליישובים שהבתים בהם נפגעו ונהרסו במלחמה. במסגרת זו מבקשת מינהלת תקומה לתכנן, יחד עם תושבי היישובים המפונים, את האופן שבו ייבנו מחדש הבתים ומבני הציבור שנהרסו ביישובים מתוך כוונה לייצר שיקום המבקש ליצור תכנון מייטיב שנעשה ברגישות גם אל מול החוויות הקשות שחוו תושבי היישובים, ולא רק מחזיר את המצב לקדמותו.

לאחר תקופה ארוכה שבה המינהלת עסקה ביצירת פתרונות הביניים למפונים, בבחינת הבתים שנהרסו ומיפויים, באיטומם ובהריסתם – בעת הזו המינהלת מקדמת יחד עם תושבי היישובים את שלבי מתווה השיקום בתחומי חבל התקומה. לנוכח האמור, המתווה שנקבע בהוראת השעה טרם מיצה את מטרותיו, וקיים צורך בהארכתו. לפיכך מוצע להאריך בשנה נוספת את סמכות שר הפנים לתת צווים לפי סעיף 1266 לחוק, זאת כדי לאפשר בנייה, בפטור מתוכנית ומהיתר, של מתחמים שישימשו למגורים למי שפוננו מביתם, לרבות בתוך יישובי חבל התקומה שמהם פונו התושבים.

סעיף 1 בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. מעל 2,000 מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, במקביל לשיגור של למעלה מ-2,200 רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו מחבלים מעל 1,300 אזרחים ישראלים ופצעו אלפים; בקרבות מול המחבלים נפלו מעל 300 חיילים ו-251 אזרחים וחיילים נחטפו לשטח רצועת עזה.

בעקבות האירועים האמורים, החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מלחמת "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרז על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון – ביחס לחלק משטח המדינה, ובהמשך על ידי הממשלה – ביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. נכון לעתה, ההכרזה בעניין מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה, כפי שאושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון, עומדת בתוקף עד ליום ח' בתשרי התשפ"ה (10 באוקטובר 2024). במסגרת האירועים האמורים צה"ל ערך גיוס מילואים רחב, של למעלה מ-300,000 חיילי וחיילות מילואים, לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון; מרחב עוטף עזה ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרזו כשטח צבאי סגור שהכניסה אליהם אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיהם בשל האירועים.

על רקע זאת, וכדי לתת מענה מהיר ויעיל למפונים שפוננו מבתיהם, פורסם ביום כ"ז בכסלו התשפ"ד (10 בדצמבר 2023) חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159 והוראת

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ה, עמ' 1380.